

0006246-87.2014.8.26.0271

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvio Rezende Viana

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Analisando os autos, entendo ter-se operado a prescrição executória, conforme argumentação a seguir.

Silvio Rezende Viana, qualificado nos autos, foi condenado às penas de cinco anos e quatro meses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

0006246-87.2014.8.26.0271 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0006246-87.2014.8.26.0271

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvio Rezende Viana

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Analisando os autos, entendo ter-se operado a prescrição executória, conforme argumentação a seguir.

Silvio Rezende Viana, qualificado nos autos, foi condenado às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão e cento e sessenta e oito dias-multa, em regime fechado por infração ao disposto no artigo Art. 155, §4º, II e IV do Código Penal.

A sentença transitou em julgado em 14/04/2008 para o Ministério Público e em 17/03/2009 para a Defesa.

Relatado o essencial, decido.

Dispõe o Código Penal:

"Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Pois bem.

Diante do lapso temporal entre a data do trânsito em julgado para acusação e a presente, verifica-se implementado o prazo para a prescrição da pretensão executória (12 anos).

O prosseguimento do feito implicaria em sobrecarga inútil da máquina judiciária, além de prejuízos à vida particular do executado, visto que diante do vencimento dos prazos legais a pena não poderá ser executada, não havendo, portanto, utilidade no prosseguimento do feito.

Indesviável, pois, a extinção da punibilidade.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Silvio Rezende Viana, com qualificação nos autos, forte no art. 107, IV, c/c art. 109, III, art. 110 e 112, I, todos do Código Penal.

Expeça-se as comunicações necessárias, observadas as formalidades de praxe.

Intime-se o Ministério Público e o advogado, se houver.

Publicação com a liberação nos autos digital. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA